

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	사업장 도급사업 등 안전보건 확보의무 이행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따라 도급사업 추진 시 대상사업을 대상으로 종사자의 산업 재해 예방을 위해 안전보건 확보의무 이행 가이드를 수립하여 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「안전보건관리규칙」 제39조에 따르면 관계수급인 근로자가 공단의 사업장에서 작업을 하는 경우 공단과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 운영, 작업장 순회점검 및 합동 안전보건 점검 등의 사항을 이행하여야 한다.

이에, 공단 △△△△실-○○○(20○○.○○.○○.)호 “2025년 사업장 도급·용역·위탁 사업 안전보건 확보의무 이행 가이드 수립 및 시행 알림”서는 대상사업 및

세부 추진계획을 명시하며 도급사업 시 안전보건 확보의무 이행을 준수하도록 강조하고 있고, 도급사업 등에 대한 안전보건 확보의무 이행 대상사업을 “단순 물품구매, 현장 활동이 없는 연구·설계도서 제작 납품, 전산, 회의·컨설팅·교육 등의 용역을 제외한 모든 사업을 대상으로 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, △△△△△△△△△△△△(이하 ”사무소“라 한다)에서 발주한 도급사업에 대하여 안전보건 확보의무 이행 준수 여부를 점검하였다.

그 결과, 사무소는 “2025년 안전보건 추진계획”을 수립하여 도급·용역·위탁 사업에 대해 안전보건 확보 의무 이행 등을 적정하게 관리하고 있었다.

[표 1] 2025년 상반기 도급사업 등 점검 총괄표

순번	구분	사업명	감독원	금액(원)	비고
1	용역	2025년 △△△△△ 오수처리시설 위탁관리 용역	○○○	20,400,000	
2	공사	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(건축, 기계)	○○○	935,682,000	
3	공사	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(소방)	○○○	16,300,000	
4	공사	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(전기)	○○○	71,302,120	
5	공사	2024년 △△△△△ △△탐방안내소 정비공사(통신)	○○○	20,900,000	
6	공사	△△야영장 전면개선사업(건축)	○○○	686,926,200	
7	공사	△△야영장 전면개선사업(전기)	○○○	136,281,440	
8	공사	△△탐방안내소 데크 정비	○○○	51,300,000	
9	용역	위험수목 정비용역	○○○	20,700,000	
10	용역	△△탐방안내소 데크 정비	○○○	26,900,000	

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

그런데, 사무소는 단순 물품구매, 현장활동이 없는 연구·설계도서 제작 납품, 전산, 회의·컨설팅·교육 등의 용역을 제외한 모든 사업에 대하여 안전보건확보의무 이행을 실시하여야 함에도, [표 1]과 같이 “2025년 △△△△△ 오수처리시설 위탁관리 용역” 등 10건에 대해서는 계약 체결 및 안전보건 확보 의무 이행을 준수하고 있으나,

“△△△ 화장실 전기 증설공사” 등 3건에 대해서는 현장활동이 있는 도급 사업임에도 예정가격 1천만원 미만, 계약서 작성이 생략된 사업이라는 사유로 안전보건 확보의무 이행을 누락한 사실을 확인하였다.

△△탐방안내소 전주 설치 및 전선관 인입 공사	△△△ 화장실 전기 증설공사	△△쉼터 화장실 개선 공사

[그림 1] 안전보건 확보의무 이행 누락 사업 현황 (3건)

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 예정가격이 1천만원 미만인, 계약서 작성이 생략된 사업에 대하여도 안전보건 확보 의무를 이행하도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)